

사탐 정치와법 · 민주정치와 헌법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · 민주정치와 헌법 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 정치의 의미와 정치권력

정치의 두 가지 관점

- ① **좁은 의미**: 국가 특유의 활동, 정치권력의 획득·유지·행사(정치가·정당·국가기구 중심) → 국가 성립 이후만 정치로 봄.
- ② **넓은 의미**: 사회 구성원 간 이해관계 대립을 조정하고 갈등을 해결하는 모든 활동 → 국가 성립 이전·비국가 집단(가족·회사·학교)의 갈등 조정도 정치에 포함.

구분	좁은 의미	넓은 의미
주체	국가·정치인만	모든 사회 구성원
범위	국가 활동에 한정	일상적 갈등 조정까지
한계·비판	다원화된 현대 사회 설명 곤란	정치 개념의 지나친 확대

2. 민주정치의 발전 과정

고대 아테네 직접민주정치

- 민회 중심 **직접민주주의**, 추첨·윤번제로 공직 담당 → 시민의 정치 참여 극대화.
- 한계: **여성·노예·외국인 배제**(제한적 시민권), 소규모 도시국가에서만 가능.

근대 시민혁명과 대의제

- 사상적 배경: **사회계약설**(홉스·로크·루소), 천부인권·계몽사상.
- 결과: 절대왕정 타파, 국민주권·기본권 보장, **대의(간접)민주주의** 확립.
- 한계: 재산·성별에 따른 **제한선거**(부르주아 중심) → 20세기 참정권 확대 운동으로 **보통선거** 실현.

사상가	자연상태	주권·저항권	지지 정치체제
홉스	만인의 투쟁	전부 양도, 저항권 부정	절대군주제 옹호
로크	비교적 평화·불안정	일부 위임, 저항권 인정	입헌군주·간접민주
루소	자유·평화	양도 불가(일반의지)	직접민주주의

★함정 주의

- 홉스도 사회계약설을 주장했으나 **저항권을 부정**하고 **절대군주제를 옹호** → "사회계약설=민주주의 지지"는 오류.
- 로크는 **입법권과 집행권의 분립(2권분립)**, 몽테스키외가 **3권분립**을 체계화.
- 근대 시민혁명 직후는 **보통선거가 아니라 제한선거**였다.

3. 현대 민주정치와 참여

- **대의제 + 직접민주제 보완:** 국민투표·국민발안·국민소환 등.
- 우리 헌법은 **국민투표(레퍼런덤)**만 채택(헌법개정안·국가안위 중요정책), 국민발안·국민소환은 헌법상 없음.
- **참여민주주의·전자민주주의** 확대, 시민사회·이익집단·NGO의 역할 강화.

4. 민주정치의 원리와 헌법

원리	내용
국민주권	국가 의사 최종 결정권이 국민에게
국민자치	국민 스스로 다스림(직접·간접)
입헌주의	헌법에 따라 국가권력 행사·제한
권력분립	입법·행정·사법 분리로 견제와 균형

법치주의의 두 유형

- **형식적 법치주의:** 법의 **형식·절차**만 갖추면 됨 → 악법도 법(합법적 독재 정당화 가능).
- **실질적 법치주의:** 법의 **목적·내용의 정당성**(인간의 존엄·기본권 보장)까지 요구 → 현대 법치주의.

5. 우리 헌법의 기본원리

기본원리	실현 방안
국민주권주의	선거·국민투표, 언론·집회 자유
자유민주주의	기본권 보장, 권력분립, 복수정당제
복지국가원리	인간다운 생활권, 사회보장제도
국제평화주의	침략전쟁 부인, 조약·국제법규 존중
평화통일지향	자유민주적 기본질서에 입각한 통일
문화국가원리	전통문화 계승, 교육·문화 진흥

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com